



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

9 במרץ 2026

1939

כ' באדר התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק הסכמים קיבוציים (הוראת שעה) (הוראות מיוחדות לעניין הרחבת הסכם קיבוצי כללי
שנעשה בשל המצב המיוחד בעורף), התשפ"ו-2026 1184

הצעת חוק הסכמים קיבוציים (הוראת שעה) (הוראות מיוחדות לעניין הרחבת הסכם קיבוצי כללי שנעשה בשל המצב המיוחד בעורף), התשפ"ו-2026

1. חוק הסכמים קיבוציים – הוראת שעה
בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד תום שלושה חודשים ממועד סיום תקופת תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, מיום י"א באדר התשפ"ו (28 בפברואר 2026) (בחוק זה – תקופת הוראת השעה), יקראו את חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957² (להלן – החוק העיקרי), כך שאחרי סעיף 26 יבוא:

דבריו הסבר

ביום י"א באדר התשפ"ו (28 בפברואר 2026) הוכרז על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, בכל שטח המדינה (להלן – הכרזה על מצב מיוחד בעורף). בעקבות המערכה מול איראן, בנסיבות אלה, מוצע בהצעת חוק זו לקבוע הוראת שעה שתאפשר הרחבה של הסכמים קיבוציים כלליים הקשורים למערכה מול איראן, בצווי הרחבה, בתוך פרק זמן קצר מהקבוע בחוק אשר מתאים לעיתות שגרה. מוצע כי תקופה של הוראת השעה יהיה עד תום שלושה חודשים ממועד סיום תקופה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף. בכך יינתן פרק זמן קצר נוסף לאחר תום תקופת ההכרזה כאמור שיאפשר הרחבה של הסכמים קיבוציים כלליים שיחולו ביחס לתקופת תקופה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, ככל שיהיו.

הוראת השעה המוצעת דומה במהותה לחוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 11 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (הוראות מיוחדות לעניין הרחבת הסכם קיבוצי כללי שנעשה בשל פעולות האיבה או פעולות המלחמה), התשפ"ד-2024, שתוקן בחוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 11 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (הוראות מיוחדות לעניין הרחבת הסכם קיבוצי כללי שנעשה בשל פעולות האיבה או פעולות המלחמה), התשפ"ה-2024.

כך לפי המוצע, הוראת השעה תאפשר קיצור מועדים להרחבתם של הסכמים קיבוציים כלליים שהעניינים המוסדרים בהם נובעים בעיקרם מהמצב המיוחד בעורף, ובכלל זה מההוראות שניתנו לפי סעיף 9ד(א) לחוק ההתגוננות האזרחית, משירות מילואים בתקופת ההכרזה על מצב מיוחד בעורף (להלן – הסכם קיבוצי כללי שנעשה בשל המצב המיוחד בעורף), וזאת בשים לב לטיב ההסכם הקיבוצי אשר מקנה זכויות לעובדים בעניינים הקבועים בסעיף 1 לחוק ולדחיפות הצורך בהרחבת ההסכם הקיבוצי ובדומה לאופן קידום הליכי חקיקה אחרים שיש דחיפות וחשיבות לקדםם בשל המצב כאמור.

סעיף 1 מוצע לקבוע הוראת שעה שתעמוד בתוקף לתקופה שמיום תחילתו של החוק המוצע עד תום שלושה חודשים מתום תקופה של ההכרזה על מצב

כללי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 (להלן – החוק או חוק הסכמים קיבוציים). קובע, בסעיף 25, כי "שר העבודה ראשי, ביזמותו הוא או לפי בקשת בעל הסכם קיבוצי כללי, להרחיב, בצו, היקף תחולתה של כל הוראה שבהסכם קיבוצי כללי (להלן – צו הרחבה), אם לדעתו נכון לעשות כן בשים לב למספר העובדים והמעסיקים, שעליהם חל ההסכם הקיבוצי הנדון, ולמשקלו של ההסכם בהסדר יחסי העבודה ובקביעת התנאים בשוק העבודה; השר ראשי לעשות כך בין שההסכם תקף ובין שהותנה תקפו במתן צו הרחבה".

צו הרחבה מחיל הוראות של הסכם קיבוצי כללי על עובדים ומעסיקים שאינם כפופים לאותו הסכם. נפסק כי בעניין זה מהווה צו הרחבה "אקט חקיקתי מובהק הכולל בחובו את משפט העבודה האוטונומי הקיבוצי ומשפט העבודה הממלכתי המגן" (סק"כ 51/09 "סאטו אלעאמל" ואח' נ' שר התעשייה המסחר והתעסוקה ואח' (2009)).

ההליך למתן צו הרחבה קבוע בסעיף 26 לחוק, ולפיו "לא יתן שר העבודה צו הרחבה אלא אם פרסם חודש קודם לכן ברשומות ובכל דרך נוספת הנראית לו, הודעה בכתב על כוונתו לעשות כן, ומשנתפרסמה – ראשי כל מעוניין לערוך על מתן הצו לפני השר בדרך שתקבע בתקנות; לא יפרסם שר העבודה הודעה כאמור אלא לאחר שהתייעץ בארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ובארגונים ארציים יציגים של מעבידים שלדעת השר הם נוגעים בדבר". נוסף על כך, המועד להגשת ערר מוסדר בתקנה 2 לתקנות הסכמים קיבוציים (הנוהל במתן צו הרחבה), התשל"ה-1975 (להלן – תקנות נוהל מתן צו הרחבה), שם נקבע כי יש להגישו בתום 20 ימים מיום פרסום ההודעה על כוונה בשני עיתונים יומיים.

כמו כן, הסכם קיבוצי הוא הסכם בנושאים המנויים בסעיף 1 לחוק, אשר הוגש לרישום. תקנות הסכמים קיבוציים (רישום), התשי"ז-1957 (להלן – תקנות הרישום), קובעות את הליך הרישום, ובכלל זה מועדים להגשת טענות אי-כשרות שיכולות להיטען לפי סעיף 6 לחוק ואופן הגשתן.

¹ ס"ח התשי"א, עמ' 78.

² ס"ח התשי"ז, עמ' 63; התשפ"ד, עמ' 152.

"ההכרזה על מצב מיוחד בעורף" – ההכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9 לחוק ההתגוננות האזרחית, מיום י"א באדר התשפ"ו (28 בפברואר 2026);

"הסכם קיבוצי כללי שנעשה בשל המצב המיוחד בעורף" – הסכם קיבוצי כללי שהעניינים המוסדרים בו, כאמור בסעיף 1, נובעים בעיקרם מהמצב המיוחד בעורף שעליו הוכרז בהכרזה על מצב מיוחד בעורף, ובכלל זה מההוראות שניתנו לפי סעיף 9ד(א) לחוק ההתגוננות האזרחית או משירות מילואים בתקופת ההכרזה על מצב מיוחד בעורף;

"חוק ההתגוננות האזרחית" – חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951.

(ב) על אף האמור בהוראות לפי סעיפים 26 ו-34, שוכנע שר העבודה כי הסכם קיבוצי כללי הוא הסכם קיבוצי כללי שנעשה בשל המצב המיוחד בעורף ויש דחיפות לתת צו הרחבה לגביו, יחולו הוראות אלה:

(1) הודעת שר העבודה על כוונתו לתת צו הרחבה לגבי ההסכם (בסעיף זה – הודעה) תפורסם ברשומות; בהודעה יצוין כי ההסכם הוא הסכם קיבוצי כללי שנעשה בשל המצב המיוחד בעורף, וכי שר העבודה שוכנע כי יש דחיפות להרחיב את היקף תחולתו, וכן יצוין המועד האחרון להגשת ערר על מתן צו ההרחבה כאמור בפסקה (2);

ד ב ר י ה ס ב ר

צו כאמור, אשר יחולו בעניינו של הסכם קיבוצי כללי שנעשה בשל המצב המיוחד בעורף, במקרה שבו שוכנע שר העבודה כי קיימת דחיפות במתן צו הרחבה לגביו. זאת, על אף הקבוע בהקשרים האלה בתקנות נוהל מתן צו הרחבה מכוח סעיפים 26 ו-34 לחוק.

לפסקה (1) המוצעת

סעיף 26 לחוק הסכמים קיבוציים קובע כיום כי יש לפרסם את ההודעה של השר על כוונתו להרחיב הסכם קיבוצי כללי בצו הרחבה ברשומות או בכל דרך נוספת הנראית לו. בהתאם, תקנות נוהל מתן צו הרחבה, שהותקנו מכוח הסעיף האמור, קובעות כי ההודעה על כוונה לתת צו הרחבה תפורסם נוסף על כך גם בשני עיתונים יומיים. חלף הוראה זו מוצע לקבוע בפסקה (1) כי במקרה שבו, בנסיבות האמורות, קיימת דחיפות בהוצאת צו ההרחבה, הודעת השר על כוונה להרחיב את ההסכם הקיבוצי תפורסם ברשומות, ואולם לא יידרש לפרסם בשני עיתונים יומיים קבוע בתקנות. במקביל, בכוונת משרד העבודה לפרסם את ההודעה על הכוונה כאמור, בצירוף ההסכם הקיבוצי הכללי, באתר החקיקה הממשלתי, וזאת כדי להביאו לידיעת הציבור.

מיוחד בעורף. במסגרת הוראת השעה ייווסף לחוק סעיף 26א המוצע, אשר יחיל שינויים מסוימים לעומת ההסדרים הקיימים כיום בהקשר של מתן צו הרחבה להסכם קיבוצי כללי. זאת, במקרים שבהם שוכנע שר העבודה כי קיימת דחיפות במתן צו הרחבה לגבי הסכם קיבוצי כללי שנעשה בשל המצב המיוחד בעורף, וכפי שיפורט להלן.

לסעיף 26א המוצע

לסעיף קטן (א) המוצע

בסעיף קטן (א) מוצע להגדיר "הסכם קיבוצי כללי שנעשה בשל המצב המיוחד בעורף", שהוא ההסכם הקיבוצי שלגביו יחול ההסדר המוצע. מדובר בהסכם קיבוצי כללי שעיקר העניינים המוסדרים בו, כאמור בסעיף 1 לחוק, נובעים מהמצב המיוחד בעורף, ובכלל זה מההוראות שניתנו לפי סעיף 9ד(א) לחוק ההתגוננות האזרחית, או משירות מילואים בתקופת ההכרזה על מצב מיוחד בעורף.

לסעיף קטן (ב) המוצע

כללי

בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע את ההוראות בעניין פרסום הודעה על כוונה לתת צו הרחבה, ערר ומתן

(2) ערר כמשמעותו בסעיף 26 על מתן צו ההרחבה יוגש לשר העבודה, באופן מקוון, לא יאוחר מארבעה ימים מיום פרסום ההודעה של שר העבודה לפי פסקה (1) ברשומות, או במועד מאוחר יותר שציין שר העבודה בהודעה;

(3) שר העבודה רשאי לתת את צו ההרחבה אף אם טרם חלף חודש מיום פרסום ההודעה ברשומות, ובלבד שחלפו שבעה ימים לפחות מהיום האמור.

(ג) על אף האמור בהוראות לפי סעיפים 10 ו-34 לעניין הגשת הסכם קיבוצי לרישום, פורסמה הודעה של שר העבודה על כוונתו לתת צו הרחבה לפי סעיף קטן (ב)(1), יחולו הוראות אלה:

(1) טענת כשרות של ארגון עובדים לפי סעיף 6, הנוגעת להסכם הקיבוצי הכללי שנעשה בשל המצב המיוחד בעורף, תוגש במועד שלא יאוחר מהמועד להגשת ערר לפי סעיף קטן (ב)(2) ותוכרע לפני מתן צו הרחבה כאמור;

(2) רישום ההסכם הקיבוצי הכללי שנעשה בשל המצב המיוחד בעורף ייעשה במועד שלא יאוחר מהמועד שבו ניתן צו הרחבה לגביו, אם ניתן.

ד ב ר י ה ס ב ר

קיבוצי כאמור, השר יהיה רשאי לתת את צו ההרחבה גם אם טרם חלפו שלושים ימים מיום פרסום ההודעה ברשומות, כפי שקבוע בסעיף 26 לחוק, ובלבד שחלפו שבעה ימים לפחות מהמועד האמור.

לסעיף קטן (ג) המוצע

כללי

בסעיף קטן (ג) מוצע לקבוע הוראות שיחולו בעניין טענה בדבר אי-כשרות של ארגון עובדים לפי סעיף 6 לחוק ובעניין רישומו של הסכם קיבוצי כללי שנעשה בשל המצב המיוחד בעורף ואשר שר העבודה שוכנע כי קיימת דחיפות במתן צו הרחבה לגביו. הוראות אלה מוצעות על אף האמור בהוראות לפי סעיף 10 ו-34 לחוק, שמכוחם הותקנו תקנות הרישום.

לפסקה (1) המוצעת

לעניין טענה בדבר אי-כשרות לפי סעיף 6 לחוק, מוצע לקבוע בפסקה (1) כי יהיה ניתן להגיש עד למועד שלא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ערר על מתן צו ההרחבה לאותו הסכם, בהתאם להוראות סעיף 26א(ב)(1) המוצע. זאת לעומת הקבוע כיום בתקנה 26 לתקנות הרישום.

לפסקה (2) המוצעת

לעניין רישום, מוצע לקבוע כי ההסכם הקיבוצי יירשם במועד שלא יאוחר מהמועד שבו ניתן צו ההרחבה לגביו. זאת לעומת הקבוע כיום בתקנה 26 לתקנות הרישום.

עוד מוצע לקבוע כי במסגרת ההודעה על כוונה להרחיב את ההסכם הקיבוצי יצוין כי מדובר בהסכם קיבוצי כללי שנעשה בשל המצב המיוחד בעורף, וכן כי שר העבודה שוכנע כי קיימת דחיפות בהוצאת צו הרחבה לגביו, וכמו כן יצוין המועד האחרון להגשת הערר על מתן צו ההרחבה בהתאם להוראות פסקה (2) המוצעת, כפי שיוסבר להלן.

לפסקה (2) המוצעת

סעיף 26 לחוק קובע כי עם פרסום הודעה על כוונה להרחיב את ההסכם הקיבוצי, רשאי כל מי שמעוניין לערר על מתן הצו לפני השר בדרך שתיקבע בתקנות. בתקנות נוהל מתן צו הרחבה נקבע כי המעוניין לערר ישלח לשר העבודה את הערר עד תום עשרים ימים מהיום שבו פורסמה ההודעה על כוונה כאמור בשני העיתונים היומיים. בסעיף 27(4) לחוק נקבע כי שר העבודה רשאי לתת צו הרחבה ובלבד שהחליט בערר שהוגש לפי סעיף 26 לחוק.

לגבי הסכם קיבוצי כללי שנעשה בשל המצב המיוחד בעורף ושקיימת דחיפות בהרחבתו, מוצע לקבוע כי הגשת ערר לפי סעיף 26 לחוק, חלף האמור, תיעשה באופן מקוון ולא יאוחר מארבעה ימים לאחר המועד שבו פורסמה הודעת השר על כוונה להרחיבו, או במועד מאוחר יותר ששר העבודה רשאי לקבוע. כאמור המועד להגשת הערר יצוין בהודעה על הכוונה לתת צו הרחבה לגבי ההסכם האמור.

לפסקה (3) המוצעת

מוצע לקבוע כי יהיה ניתן לקצר מועדים הקשורים בהליך הוצאת צו ההרחבה כך שלגבי הרחבת הסכם

2. הוראות סעיף 26א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יחולו, בתקופת הוראת השעה, בשינויים שלהלן, גם על הסכם קיבוצי כללי בעניין משרתי המילואים ובני זוגם וצבירת חופשה שנתית לעובדים מסוימים (בסעיף זה – ההסכם) שפורסמה לגבי ברשומות ביום י"ד באדר התשפ"ו (3 במרץ 2026) הודעת שר העבודה בדבר כוונתו לתת צו הרחבה המרחיב את תחולתו³:

(1) הוראות פסקה (1) שבסעיף 26א(ב) האמור – לא יחולו; שר העבודה יפרסם הודעה ברשומות כי שוכנע שיש דחיפות להרחיב את היקף תחולתו של ההסכם בצו הרחבה, בין השאר בשל המצב המיוחד בעורף שעליו הוכרו בהכרזה על מצב חירום כאמור ברישה של סעיף 1, ויציין בהודעה כאמור את המועד האחרון להגשת ערר על מתן צו הרחבה כאמור בפסקה (2) של הסעיף האמור;

(2) טענת כשרות של ארגון עובדים לפי סעיף 6 לחוק העיקרי, הנוגעת להסכם, שביום תחילתו של חוק זה טרם חלף המועד להגשתה לפי סעיף 10 לחוק העיקרי, תוגש לא יאוחר מהמועד להגשת ערר לפי פסקה (3);

(3) התקופה שמיום פרסום ההודעה של שר העבודה בדבר כוונתו לתת צו הרחבה לגבי ההסכם, עד יום תחילתו של חוק זה, תבוא במניין הימים למתן הצו כאמור בסעיף 26א(ב)(3) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ואולם ערר על מתן צו ההרחבה יוגש עד תום שלושה ימים מיום תחילתו של חוק זה (בפסקה זו – המועד להגשת ערר) ולא יינתן צו הרחבה אלא לאחר המועד להגשת ערר, ואם הוגש ערר כאמור – לאחר החלטה בו.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 2 מוצע לקבוע הוראת תחולה לגבי הסכם קיבוצי כללי בעניין משרתי המילואים ובני זוגם וצבירת חופשה שנתית לעובדים מסוימים, שפורסמה לגבי ברשומות, ביום י"ד באדר התשפ"ו (3 במרץ 2026), הודעת שר העבודה בדבר כוונתו לתת צו הרחבה המרחיב את תחולתו.

ההסכם האמור שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7004/2026 שנחתם ביום ו' באדר התשפ"ו (23 בפברואר 2026), בין נשיאות המגזר העסקי ובין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, עניינו הסכמות בנוגע לתוספות ימי היעדרות בתשלום על אלה הקיימים בדין לבני ובנות זוג של המשרתים במילואים, הרחבת התקופה המוגנת מפני פיטורים, הגנה מפני הוצאה לחופשה ללא תשלום ואיסור פגיעה בתנאי העבודה למשרתי המילואים וצבירת ימי חופשה שנתית לעובדים מסוימים.

ההסכם האמור שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7004/2026 שנחתם ביום ו' באדר התשפ"ו (23 בפברואר 2026), בין נשיאות המגזר העסקי ובין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, עניינו הסכמות בנוגע לתוספות ימי היעדרות בתשלום על אלה הקיימים בדין לבני ובנות זוג של המשרתים במילואים, הרחבת התקופה המוגנת מפני פיטורים, הגנה מפני הוצאה לחופשה ללא תשלום ואיסור פגיעה בתנאי העבודה למשרתי המילואים וצבירת ימי חופשה שנתית לעובדים מסוימים.

בהתאם למוצע, כדי לקצר את המועדים הקבועים בחוק למתן צו הרחבה לגבי ההסכם האמור, יהיה על שר העבודה להשתכנע כי קיימת דחיפות בהרחבת ההסכם,

עוד מוצע לקבוע כי פרק הזמן שחלף ממועד פרסום ההודעה על הכוונה להרחיב את היקף תחולתו של ההסכם ועד למועד שבו השר רשאי לתת צו הרחבה, יבוא במניין שבעת הימים הקבועים בסעיף 26א כנוסחו בסעיף 1 המוצע, ואולם המעוניין לערר על מתן צו ההרחבה או לטעון טענת כשרות של ארגון עובדים לפי סעיף 6 לחוק, יהיה רשאי לעשות כן עד תום שלושה ימים מיום תחילת החוק, וצו ההרחבה לא יינתן אלא לאחר תום פרק זמן זה.

בהתאם למוצע, כדי לקצר את המועדים הקבועים בחוק למתן צו הרחבה לגבי ההסכם האמור, יהיה על שר העבודה להשתכנע כי קיימת דחיפות בהרחבת ההסכם,

בהתאם למוצע, כדי לקצר את המועדים הקבועים בחוק למתן צו הרחבה לגבי ההסכם האמור, יהיה על שר העבודה להשתכנע כי קיימת דחיפות בהרחבת ההסכם,

³ ר"פ 14321, התשפ"ו, עמ' 4478.

